CLAIM ADJUSTER

INSURANCE FRACTURE



실손보상과 신의성실

보험사 돈인데 다 주면 안 되나요 ?

보험의 본질과 보상의 3 대 관문 ,
피보험자의 손해방지 · 협조 의무 ,
운전자보험 형사합의금과 신의칙

01. 실손보상 원칙과 보상의 3 대 관문

보험은 적금이 아닌 위험분산 , 이득은 금지

• 실손보상 · 이득금지의 원칙 (보험의 대원칙)
→ 납입 기간과 무관 , ‘ 실제 발생한 손해’ 한도 내 보상
• 민사 배상책임이 있어도 통과해야 할 3 대 관문
→ ① 보험기간 내 사고 ② 약관상 보장위험 해당 ③ 약관상 면책사유 부존재 요건을 모두 충족해야 지급

※ 배상책임보험은 법률상 책임을 없애주는 것이 아니라 경제적 부담을 전보하는 제도

02. 피보험자 의무와 교통사고 형사특례

단독 합의 금물 , 중상해 사고는 형사합의 필수

- 피보험자의 손해방지 · 경감의무 및 협조의무 (상법 제 680 조)

→ 보험사 동의 없는 단독 합의 · 책임 인정 시 불이익 위험

- 교통사고처리 특례법상 종합보험 특례의 한계

→ 대인 무한 종합보험도 12 대 중과실 · 중상해는 처벌 대상 ,
유일한 면책 길은 피해자와의
‘형사합의 (처벌불원)’ 뿐 !

※ 1 억 한도 일배책 (자전거 사고 등) 은 무한 배상이 아니므로 교특법상 종합보험 특례 제외

03. 운전자보험 형사합의금과 신의성실

내 돈 아니라고 한도 채운 과잉 합의는 위험

- 신의성실의 원칙 (민법 제 2 조 · 보험계약 최대 선의 원칙)

→ 보험금 전제로 통상 수준 넘는 과잉 · 형식적 합의는 위배

- 교통사고처리지원금 (중상해 공소제기 · 상해 1~3 급) 판단

→ 단순 금전 지급 외형만 보지 않고 실제 형사책임 경감 목적 ,
객관적 합의 필요성 , 사회통념상 상당성을 종합 검토

※ 분조위 결정 (상해 1~3 급 지급) 역시 신의칙에 부합하는 실질적 형사합의가 전제되어야 함

04. 실무 핵심 정리 & 무료 상담 안내

원칙을 알아야 정당한 보험금을 지킵니다

① 실제 발생한 손해인가 ② 약관상 보장 · 면책 요건에 부합하는가
③ 신의성실 원칙과 사회통념상 상당성을 갖추었는가
• 보험시장의 정보 비대칭 해소를 위해 무료 기초 상담
및 희망 시 사안에 맞는 관련 분야 전문가 연결 진행

[손해사정사 소비자선임권 활용 유의사항]
• 자동차보험 , 분쟁 없이 지급되는 보험금 등 감독규정상 제외 대상을 뺀 보험은 소비자가 직접 손해사정사 선임 가능
• 반드시 '보험금 청구 (접수) 전' 먼저 상담 후 접수하세요 !
상세 판례 칼럼은 프로필 링크 (브런치) 에서 확인하세요